

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אלעזר שטרן
מאיר כהן
משה טור פז
קארין אלהרר
מטי צרפתי הרכבי
שלי טל מירון
בועז טופרובסקי
מירב כהן
מיקי לוי
יואב סגלוביץ'
מירב בן ארי

פ/25/6093

הצעת חוק-יסוד : הכנסת (תיקון – ביטול הפסקת חברות של חבר הכנסת)

1. תיקון סעיף 42א בחוק-יסוד : הכנסת¹, בסעיף 42א, סעיף קטן (ג) – בטל.
2. תיקון חוק הכנסת בחוק הכנסת, התשנ"ד-1994², סעיף 8א – בטל.

דברי הסבר

בסעיף 42א(ג) לחוק-יסוד : הכנסת (להלן – חוק היסוד), ובסעיף 8א לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994, מפורט תהליך הפסקת חברות של חבר הכנסת, בהתקיים אחת מהעילות המנויות בסעיף 7א לחוק היסוד (למעט שלילת קיומה של המדינה כיהודית ודמוקרטית), על ידי רוב של 90 חברי הכנסת. הצעת חוק זו נועדה לבטל הסדר זה על מנת שלא תהיה אפשרות להדיח חבר כנסת על ידי חברי הכנסת האחרים, בר-פלוגתא קשה ככל שיהיה. בפועל, המנגנון הנוכחי משמש כר נרחב ליוזמות הדחה של חברי כנסת והיוצרות במוות תקשורתיות שלעיתים קרובות מהוות זרז להקצנה בשיח החברתי-פוליטי, ולכן יש לבטלו. לצד ביטול ההסדר, נותרת האפשרות לפתוח בהליך פלילי, במידת הצורך, כלפי חברי הכנסת שהסיתו לגזענות או תמכו בטרור.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 69.

² ס"ח התשנ"ד, עמ' 140.

כ"ה בתמוז התשפ"ה (21.07.2025)